

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/185

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון – ארוחת כריך יומית בבית ספר על יסודי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק לימוד חובה" יבוא:
- "בית ספר על יסודי" – מוסד חינוך שניתן בו חינוך על יסודי לנוער נושר ובסיכון;"
2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "בגן חובה ובבית ספר יסודי" יבוא "בגן חובה, בבית ספר יסודי ובבית ספר על יסודי".
3. הוספת סעיף 2ב אחרי סעיף 2א לחוק העיקרי יבוא:
- "ארוחת כריך יומית 2ב. (א) בבית ספר על יסודי יינתן כריך אחד ביום בבית ספר על יסודי לתלמיד בכל יום לימודים; מתן הכריך יחל לא יאוחר מיום א' בחשוון בכל שנת לימודים.
- (ב) רשות חינוך מקומית שבתחום שיפוטת נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לכריך ביום כאמור בסעיף קטן (א), אחראית לרכישה ולהספקה של חומרי גלם למוסד החינוך להכנת כריכים כאמור, בהתאם לחוק זה."
4. תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לחוק העיקרי, אחרי "במסגרת מפעל ההזנה" יבוא "לפי סעיף 2א".
5. הוספת סעיף 3א אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:
- "תפריט ארוחת 3א. במסגרת מפעל ההזנה לפי סעיף 2ב יקבלו תלמידים כריך אחד ביום בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שיקבע השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם; התפריט האמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 70.

החינוך."

- תיקון סעיף 5 6. בסעיף 5 לחוק העיקרי –
- (א) בסעיף קטן (א), אחרי "במוסדות חינוך לארוחה יומית" יבוא "או לכריך ביום".
- (ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "שתלמידיו זכאים לארוחה יומית" יבוא "או לכריך ביום".
- תיקון סעיף 7 7. בסעיף (3)7, אחרי "לרבות ביצוע חלוקת הארוחות היומיות" יבוא "וחומרי הגלם להכנת כריכים יומיים".

דברי הסבר

מפעל ההזנה הקבוע כיום בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה–2005 (להלן – חוק ארוחה יומית), חל על תלמידים בבתי ספר יסודיים שהוחל בהם יום חינוך ארוך. מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מפעל ההזנה לתלמידים בבתי ספר על יסודיים שמוגדרים כנוער בסיכון.

בחטיבות הביניים בישראל לומדים כרבע מיליון תלמידים. כ-40,000 מהם נמצאים בסיכון תזונתי וללא גישה לארוחה ביום. מצב זה מוכר לגורמי המקצוע במערכות החינוך, הבריאות והרווחה.

תלמידים הסובלים מרעב אינם מתפקדים כנדרש בבתי הספר ולימודיהם נפגעים מכך באופן משמעותי. רעב גורם לחוסר איזון המביא לקשיים בריכוז, לעצבנות, לסחרחורת ולחרדה. התוצאה הנגזרת מהרעב היא קושי להצליח בלימודים, המוביל להיעדרויות, לאיחורים ולבעיות התנהגות, עד כדי נשירה מבית הספר. נערים בסיכון אינם מקבלים כל מענה ברמה הלאומית, גם אלו הנתונים במצוקת הרעב הגדולה ביותר, לעומת תוכניות מקיפות להזנה בבתי ספר הקיימות כמעט בכל המדינות המסוגלות לממן תוכניות אלה.

מטרת הצעת חוק זו לתקן את החסר בחוק ארוחה יומית לתלמיד, ולהציע תוכנית הזנה ייעודית לנוער בסיכון, הלומד בבתי ספר לנוער נושר ובסיכון. החלת תוכנית זו על בתי ספר לנוער נושר ובסיכון היא זולה משמעותית מהחלת התוכנית על בתי ספר יסודיים כאמור בחוק ארוחה יומית, ותדאג להזנתם של נערים להם אין ביטחון תזונתי. התוכנית מציעה הספקה של חומרי גלם להכנת כריכים לבתי הספר בהם לומדים התלמידים הזכאים ושבהם יוכנו הכריכים על ידי התלמידים ועל ידי צוות בית הספר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/387/24).

הצעת החוק זהה לפ/387/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

